

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

2150/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי פגיעה לעובד עצמאי), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 94. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 94(ב), פסקה (2) – תימחק.

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו היא לגשר על הפער הקיים בזכויות הסוציאליות בין עובדים ועובדות שכירים ובין עובדים ועובדות עצמאים בכל הנוגע לדמי פגיעה.

נכון לחודש נובמבר 2020, בישראל יש כ-280 אלף עצמאים ועוד 160 אלף עסקים זעירים (1-4 עובדים), וביחד כ-440 אלף עצמאים ובעלי עסקים זעירים המהווים 23% אחוז מכוח העבודה ו-21% מהתוצר העסקי בישראל. אליהם אפשר להוסיף עוד 60 אלף עסקים קטנים (5-19 עובדים), ו-15 אלף עסקים בינוניים (20-99 עובדים), המהווים יחד 37% מכוח העבודה ו-33% מהתוצר העסקי בישראל. העצמאים, בעלי העסקים הזעירים, הקטנים והבינוניים כולם יחדיו מהווים כ-60% מכוח העבודה ו-54% מהתוצר העסקי בישראל.

תקופה הקורונה הציפה אל פני השטח בעיות מהותיות רבות. בעיה מרכזית אחת, היא מידת הפגיעות של העצמאיים והעצמאיות בתקופות משבר. ניתן היה לראות כיצד רבים מאוכלוסיית העצמאיים נפגעו באופן נרחב בשל ההגבלות שהוטלו. אוכלוסייה זו לא חסינה מפגיעה גם בימים כתיקונם. משברים אישיים עשויים לפקוד כל אחד ואחת מאתנו, ועל כן יש להגן על אוכלוסייה זו בדומה להגנה על אוכלוסיית השכירים.

אוכלוסיית העצמאיים מהווה אחוז ניכר מאוכלוסיית המדינה, וחשובה מאין כמותה לכלכלת המדינה. השוואת הזכויות הסוציאליות שלה לזו של השכירים והשכירות, צפויה לעודד תעסוקה ויזמות עסקית. מעל 40,000 עסקים קטנים ובינוניים נסגרים מדי שנה, והיעדר הזכויות הסוציאליות הוא אחת הסיבות לכך. לפיכך, מוצע להעניק לעובדים עצמאים, בדומה לעובדים שכירים, מנגנון פיצוי במקרה של פגיעה. פעולה זו אף תעודד אזרחים ואזרחיות מאוכלוסיות מוחלשות לקחת חלק בשוק העבודה, שכן ניתנת להם בזאת כרית ביטחון סוציאלית שלא הייתה לפני כן.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

הצעת חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1640/24 ; פ/573/25).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/2502/20), על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3382/20) ועל ידי חברת הכנסת טלי פלוסקוב (פ/4632/20), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/218/21), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברי הכנסת עפר שלח ורם שפע (פ/27/22) על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/226/22), על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/471/22), על ידי חברי הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1117/22), ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/2540/23), על ידי חברי הכנסת עפר שלח ורם שפע (פ/98/23), על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/290/23), על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/657/23), על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/658/23), על ידי חברת הכנסת טלי פלוסקוב (פ/732/23), על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/769/23), על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1852/23 ; פ/2404/23), על ידי חבר הכנסת עופר שלח (פ/2403/23), על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/2404/23) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/2540/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1352/24), על ידי חבר הכנסת ולדימיר בליאק וקבוצת חברי כנסת (פ/1393/24), על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/1524/24) על ידי חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/2059/24) ועל ידי חבר הכנסת יצחק פינדרוס (פ/2413/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן (פ/572/25), על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/1611/25) על ידי חבר הכנסת ולדימיר בליאק (פ/1612/25) ועל ידי חבר הכנסת ואליד אל הואשלה (פ/2149/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)